



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין

יעל ליבוביץ

אביטל שמרית, ת.ז. 34985705

תובעת/נתבעת

שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיה

שד' המגינים 44, חיפה

דוא"ל: assia@sivan-law.co.il

טל': 0544872804

נגד

פיכמן מירב, ת.ז. 27879170

נתבעת/תובעת

שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד רזוק פטין

המלך שאול 16, חיפה

דוא"ל: fateen.law@gmail.com

טל': 0548118126

פסק דין

1. לפני תביעה ותביעה שכנגד. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעת להשיב את המצב לקדמותו לגבי שינויים שביצעה ברכוש המשותף, והאם יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר עליה לעשות שימוש במחסן שבבעלותה באופן שאינו תואם את ייעודו. עניינה של התביעה שכנגד בשאלה האם יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת שכנגד או מי מטעמה לעשות שימוש ייחודי בחניה הממוקמת ברכוש המשותף, וכן לחייבה לשלם לתובעת שכנגד סך של 21,000 ₪ דמי שימוש ראויים בגין תפיסת חזקה ייחודית באותה חניה, ומניעת שימוש דומה מהתובעת שכנגד. בנוסף, התבקש לחייב את הנתבעת שכנגד להשיב לה את הסך של 400 ₪ שהוציאה בגין סירובה של הנתבעת שכנגד להזיז את רכבה מהחניה, לאפשר לתובעת שכנגד לפנות תנור מהסטודיו שהיא מפעילה, ולחייבה לשלם לתובעת שכנגד סך של 337 ₪ בעבור חלקה היחסי בהחזר הוצאות שהתובעת שכנגד הוציאה לצורך אחזקה תקינה של הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית מושא ההליך נרשם כבית משותף, מכיל 5 יחידות, נמצא ברחוב אלחנן יצחק 22, חיפה, ומזוהה כחלקה 7 בגוש 12511 (להלן: "הבית/ הבית המשותף"). התובעת/נתבעת שכנגד (להלן: "שמרית") היא הבעלים של תתי חלקות מס' 3 ו-5, והנתבעת/תובעת שכנגד (להלן: "מירב") היא הבעלים של מחסן הידוע כתת חלקה מס' 1 המצוי בחצר הבית.

טענות התביעה וההגנה שכנגד-

3. מירב, בעלת הזכויות במחסן המצוי בחצר הבית המשותף, עושה שימוש ביחידה שאינו עולה בקנה אחד עם הגדרתו-מחסן, תוך שלצורך כך השתלטה על חלק מהרכוש המשותף. המחסן משמש את מירב מזה שנים כסטודיו בו היא מקבלת כיתות לימוד, מפעילה סדנאות ועורכת אירועי מכירת עבודותיה. הסטודיו גורם למטרדי רעש ועומסי תנועה וחניה.

4. מירב ביצעה שינויים בחצר הרכוש המשותף ללא שקיבלה להם הסכמות יתר בעלי הדירות בבית. שינויים אלו כוללים: הצבת תנורי שריפה גדולים של קרמיקה, התקנת ונטה תעשייתית הגורמת לרעש, תחימה של הרכוש המשותף בגדר, התקנת פרגולה, ריצוף רחבה משותפת בדק עץ, הצבת שולחן בטון עליו היא מניחה דרך קבע מיטלטלין. השינויים האמורים אינם מהווים זוטי דברים אלא מניעה ממשית של הנאה מהשטח המשותף, ומשכך, מבוקש להורות על החזרת המצב לקדמותו ועל חיוב הנתבעת בהוצאות.

5. באשר לתביעה שכנגד, היה קיים נוהג מוסכם רב שנים, אשר ידוע לכל בעלי הדירות בבית המשותף, לפיו בעלי הדירות עושים שימוש בשטח משותף לצרכי חניה בתורנות קבועה וידועה מראש, כל דירה זוכה להחנות במקום לפי שטחה היחסי. מירב אינה בעלת דירה בבית אלא בעלת מחסן, ועל כן לא קמה לה הזכות לעשות שימוש בשטח האמור והיא לא נכנסה לתורנות החניה במקום.

6. מירב עושה שימוש מסחרי במחסן ובשטחים הנוספים עליהם השתלטה שלא כדין, נוצר לכלוך באזור המחסן ובחצר הסמוכה, תוך גרימת נזקים לרכבים החונים בחניה.

טענות ההגנה והתביעה שכנגד-

7. הנכס שבבעלות מירב רשום כיחידה עצמאית בבית המשותף. הוא שימש שנים רבות בעבר כסטודיו לצילום, ומשמש הלכה למעשה כסטודיו למוצרי חימר ואומנות מאז שנת 1997, זמן רב לפני שהנכס הועבר לבעלותה של מירב מבן זוגה לשעבר.

8. מירב אומנית מוכשרת, והסטודיו משמש לפרנסתה היחידה מאז שנת 1997. מדובר במצב קיים הנמשך עשרות שנים.

9. הנכס משמש את מירב כסטודיו לאומנות בידיעת ובהסכמת בעלי הזכויות בבית המשותף. מוכחשת הטענה כי הפעלת הסטודיו יוצרת מטרדי רעש ועומסי תנועה וחניה כנטען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. תביעת שמרית קנטרנית וחסרת תום לב ומונעת מרצונה לנשל את מירב מרכושה, עיסוקה ופרנסתה על מנת להפעיל עליה לחץ למכור לה את המחסן.
11. שמרית ובעלה הקימו מסעדה באחת מדירותיהם בבית המשותף, דבר אשר גורם למטרד, לרבות בשל הגעת ספקים רבים אשר חוסמים את הכניסה לבית המשותף ועל כן הם מנועים מלטעון למטרד.
12. היחידה שבבעלות מירב אינה חלק מהבית המשותף, יש לה כניסה צדדית ונפרדת מהכניסה הראשית. למעט המדרגות המובילות אל הסטודיו, מירב לא עושה כל שימוש ברכוש המשותף. התנורים קיימים מאז ומתמיד ואינם מרעישים. הוונטה אינה מופעלת למעט בימי שרב. הגדר ושולחן הבטון קיימים במקום למעלה מ- 20 שנה.
13. טרם התקנת הפרגולה ע"י מירב, היה קיים במקום סוכך טבעי אשר שימש להצללה. שמרית בנתה פרגולה על גג דירתה ללא הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, ומשכך, היא מנועה מלהתנגד לפרגולה שהקימה מירב במקום הסוכך שהיה קיים לה.
14. יש ליתן צו מניעה האוסר על שמרית או על מי מטעמה לעשות שימוש ייחודי בחניה הממוקמת על חלק מהרכוש המשותף.
15. יש לחייב את שמרית לשלם למירב דמי שימוש ראויים בגין תפיסת חזקה ייחודית בחניה בסך של 21,000 ₪, וכן לחייבה לשלם למירב עבור הוצאות שנגרמו לה עקב סירובה של שמרית להזיז את רכבה מהחניה סך של 400 ₪, ויש לחייבה לאפשר ביצוע פינוי התנור מהסטודיו. בנוסף, יש לחייבה לשלם למירב את חלקה היחסי בעבור אחזקה תקינה של הרכוש המשותף בסך 337 ₪.

ההליכים בתיק-

16. מטעם התביעה וההגנה שכנגד הוגש תצהיר עדות ראשית של שמרית למברסקי, וכן תצהיר של בעלה, מר למברסקי. מטעם ההגנה והתביעה שכנגד הוגש תצהיר עדות ראשית של מירב, וכן תצהיר של אביה החורג, דב אביסיון. בדיון שהתקיים ביום 17.12.25 נחקרו המצהירים על תצהיריהם.
17. ביום 23.12.25 הוגשו סיכומים מטעם שמרית בהם חזרה על טענותיה. לעניין ההוצאות עתרה שמרית לחייב את מירב בסך של 33,089 ₪ לפי הפירוט כדלהלן: הוצאות שכר טרחת עו"ד בתביעה העיקרית בסך 18,610 ₪ + מע"מ, הוצאות שכר טרחת עו"ד בתביעה שכנגד בסך 8,500 ₪ + מע"מ, אגרת נסח טאבו בסך 17 ₪, אגרת משפט בסך 729 ₪, הוצאות מסירה אישית של כתב התביעה לנתבעת בסך 70 ₪, הוצאות נוספות בסך של 284 ₪. צורפו אסמכתאות להוצאות הנטענות.
18. ביום 29.12.25 הוגשו סיכומים מטעם מירב בהם חזרה על טענותיה. לעניין ההוצאות עתרה לחיוב שמרית בסך של 16,685 ₪ לפי הפירוט כדלהלן: שכר טרחת עו"ד בסך 11,700 ₪, תשלום עבור גישור אצל עו"ד גדעון סלעית בסך 4,248 ₪, החלפת מנעול בשער הכניסה בסך 337 ₪ (חלק היחסי מסך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/244/2024, 8/129/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

600 ₪), בעל מקצוע לניסור הגדר והחזרת המצב לקדמותו בסך 400 ₪. צורפו אסמכתאות להוצאות הנטענות.

19. ביום 31.12.25 הוגשו סיכומי תשובה מטעם שמרית בהם ביקשה להוסיף להוצאות שדרשה גם את הסך של 4,248 ₪ בגין הליך הגישור שהתנהל.

דיון והכרעה-

20. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה בנוגע לפינוי וסילוק יד של מירב מן הרכוש המשותף וחלק מהתביעה שכנגד שמרית, הכל כפי שיפורט להלן.

21. עיון בנסח הרישום מעלה כי למירב בעלות במחסן ששטחו 23.94 מ"ר הנמצא בקומת החצר. למחסן צמודים 24/373 חלקים ברכוש המשותף.

22. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר את חלקי הבית המשותף שהם בגדר "רכוש משותף" כדלהלן:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

23. חלקו היחסי של בעל דירה ברכוש המשותף אינו מקנה לו חלק מסוים ברכוש המשותף, כי אם זכויות במושא לעשיית שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה (4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים."**

24. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998): **"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום."**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. עוד יצוין, כי אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002) (להלן: "פס"ד סרי"):

"...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית."

26. בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית ביחד עם התקנון המוסכם שנרשם, קובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

27. אין חולק כי מירב לא כינסה אסיפה כללית לשם קבלת הסכמה לשינויים שביצעה ברכוש המשותף, לא לפני ביצוע השינויים ולא בדיעבד.

28. לאחר פירוט עקרונות ההלכה הקיימת, אפנה ואבחן באופן מובחן כל אחד מהשינויים שביצעה מירב, וכן אתיחס לטענת שמרית כי קיימת לה זכות יתירה, שאינה קיימת למירב, לחניה בשטח המשותף.

מטרה ושינוי יעוד המחסן לסטודיו-

29. בין הסעדים להם עתרה שמרית נכלל גם מתן צו מניעה שיאסור על מירב לעשות במחסן שימוש שאינו שימוש כמחסן.

30. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין על רישום מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין בו נקבע כדלהלן:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ו-59, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

31. בע"א מחוזי ת"א 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) (להלן: "פס"ד צ.ה.ר.") נקבע ע"י כב' השופטת (כתוארה אז) חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל".

ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (מחוזי ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 9.7.2003).

32. הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראו ע"א 664/71 עורקבי נגד נקר (נבו, 14.3.72) וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג, פ"ד כד (1) 231 (1970)).

33. למפקח על רישום המקרקעין סמכות, אפוא, לדון בסכסוכים בדבר זכויות וחובות של בעלי דירות בבית משותף על פי התקנון הרשום של הבית או על פי סעיפים אחרים של חוק המקרקעין המנויים בסעיף 72 הנ"ל, אך אין הוא רשאי לדון בתביעה שעניינה שינויי יעוד, מטרד שנגרם כתוצאה מרעש או בפיצויים בגין נזקים שאירעו.

34. הסעד המבוקש בתובענה מושתת על עילת תביעה מתחום דיני הנזיקין או דיני התכנון והבניה, ולפיכך, המפקח על רישום מקרקעין חסר סמכות לדון בה.

35. משכך, ונוכח האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי אין לי סמכות לדון במטרד ושינוי יעוד במחסן.

36. למעלה מהדרוש אציין, כי לא ברורה הטענה לשימוש חורג מהיעוד הן נוכח העובדה שבסעיף 1 לתצהיר שמרית מצוין ב"רחל ביתך הקטנה" כי מירב עשתה שימוש במחסן כסטודיו לאומנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסכמת בעלי הזכויות בבית, והן מהטעם שהמפקחת על רישום מקרקעין דנה בתביעה רק במישור הקנייני ולא התכנוני, וראו בעניין גם עדותה בעניין בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 19-20.

שולחן הבטון והגדרות-

37. שמרית טענה כי מירב יצקה שולחן בטון בחצר בסמוך ליחידה שבבעלותה ללא שקיבלה לכך את הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

38. שמרית אישרה בעדותה כי שולחן הבטון קיים למצער משנת 2006, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 1-11. מעדותה גם עלה כי היא רכשה את דירותיה בשנת 2010 ובשנת 2019, מספר שנים לאחר שהללו הותקנו, ראו עדותה בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 17-22. עדות זו לא הופרכה.

39. ביחס לגדר שנצפית בתמונה עמ' 55 לתצהיר שמרית העידה מירב כי גדר זו הייתה קיימת מאז ומתמיד, והייתה קיימת כבר בשנת 1997 עת הגיעה למקום, ראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 49-46. עדותה זו לא הופרכה ולא הוכחה ומוצאת אני לקבלה.

40. שינויים אלו שבוצעו ע"י מירב ברכוש המשותף מהווים פעולות הנתונות לאישור האסיפה הכללית. כאשר מדובר על שינויים שבוצעו לפני כ-20 שנה הרי ששיקולי הצדק ותום הלב מחייבים כי הנטל להוכיח העדרה של הסכמת האסיפה הכללית יוטל על התובע. לא הובא כל הסבר מצד שמרית מדוע לא הצטרפו להליך בעלי דירות נוספים או למצער מדוע לא הובאה עמדתם ביחס לשולחן הבטון ולגדר.

41. ודאי אמורים הדברים שעה שמאז רכשה שמרית את זכויותיה בדירות חלפו שנים רבות וללא הסבר מניח את הדעת לשיהוי זה בהגשת התביעה בעניין השולחן ואותם גדרות. וראו בעניין את ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433, 448-445 שם נקבע כי שיהוי חל מקום בו נסיבות המקרה מעידות על כך ש- **"זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה."**

42. זניחת זכות התביעה במשך 20 שנה מהווה, לדידי, שיהוי באופן ששמרית מנועה כיום מלתבוע השבת מצב לקדמותו לגבי שני רכיבי תביעה אלו.

43. העובדה ששמרית או שאר בעלי הדירות בבית לא נקטו בפעולה כלשהי כלפי מירב משך שנים רבות מאפשרת הסקת קיומה של הסכמת רוב בעלי הדירות לשינויים אלו.

44. באשר ליתר הגדרות, בעמ' 74 לתצהיר שמרית נראים גדר לבנה וגדר רשת שהותקנו ע"י מירב, עפ"י הנטען בשנתיים לפני הגשת התביעה. בתמונה בעמ' 52 לתצהיר שמרית רואים גדר העץ שנטען כי הוספה ע"י מירב. בעמ' 61 לתצהיר שמרית נראית גדר מתכת שהייתה קיימת במקור ומעליה גדר עץ שהוספה ע"י מירב. מירב אישרה בעדותה כי היא התקינה את גדר העץ, אלא שלטענתה הייתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיימת במקום גדר אחרת מעל גדר המתכת, והנ"ל הוסרה על ידה בשנת 1998 לצורך הכנסת תנור גדול, ועל כן התקינה במקומה גדר עץ. מירב לא ידעה לומר מתי הותקנה על ידה גדר העץ. משהודתה מירב כי היא התקינה את גדר העץ, אך לא הביאה כל ראיה לכך שלפניה הייתה מותקנת במקום גדר אחרת דומה, מוצאת אני לקבל את התביעה בעניין, ולהורות למירב לפרק ולסלק את גדר העץ המודגמת בתמונה בעמ' 52 לתצהיר שמרית. הוא הדין לגבי הגדר המודגמת בתמונה בעמ' 74 לתצהיר שמרית. שוכנעתי מעדות שמרית בעניין ועל כן מוצאת אני להורות למירב לפרקה. ויוטעם, אין מדובר על גדר שקיימת מאז הגיעה מירב לבית אלא בגדר שהוספה מאוחר יותר.

הפרגולה ומשטח הדק-

45. בתמונות שצולמו ע"י מירב בשנת 2006, הוגשו וסומנו 1/1, לא נראים הפרגולה ומשטח הדק. בתמונה בעמ' 52 לתצהיר שמרית רואים את משטח הדק וגדר העץ שהוספו ע"י שמרית. בעמ' 58-59 לתצהיר שמרית נצפית הפרגולה שהותקנה על ידה.
46. מעדות מר למברסקי, עד התביעה, עלה כי משטח הדק והפרגולה הותקנו בסביבות שנת 2019, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 2-10.
47. מירב אישרה בעדותה כי לא ביקשה ולא קיבלה את הסכמת האסיפה הכללית להתקנת משטח הדק, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 5-6. מירב גם אישרה בעדותה כי לא ביקשה ולא קיבלה הסכמות להקמת הפרגולה, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 7-9.
48. אין בידי להלום, שבניית משטח דק קבוע ופרגולה ניתן לראותם כשימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. עסקינן בשינויים פסיים משמעותיים וקבועים ברכוש המשותף, ועל כן ובהתאם להוראת סעיף 2 (א) לתקנון המצוי טעונים הסכמת האסיפה הכללית. כפי שנקבע בפס"ד סרי, לעיל, התקנת משטח דק אינה יכולה להיחשב שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף.
49. לא מצאתי הגנה בטענת מירב כי שמרית בעצמה התקינה פרגולה ללא הסכמות בדירתה, מהטעם שאפילו ימצא כי שמרית בעצמה התקינה פרגולה אין בכך כדי להואיל למירב, שכן בעוד שבסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קיימת קונסטרוקציה משפטית מכוחה מי שביצע "הרחבה דומה" מנוע מלהתנגד לאחר שמבקש לבנות, לא קיימת קונסטרוקציה משפטית דומה ביחס לתפיסת חזקה או שינויים ברכוש המשותף שאינם מהווים "הרחבת דירה", כמכשירים תפיסת חזקה או שינויים של אחר, וראו גם ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לו (2) 444, שם נפסק כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. לאור האמור, מוצאת אני להורות למירב לסלק בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין את משטח הדק והפרגולה שהתקינה ברכוש המשותף, אלא אם תצליח עד למועד זה לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בדיעבד לשינויים אלו, וראו בעניין את ע"א 93/84 קדמי נ' קונין, פ"ד מ(1) 724 (1986) שם נקבע:

"משהוסמכה האסיפה הכללית להתיר את הפגיעה מראש, ממילא מוסמכת היא גם להתירה אחרי מעשה. החזרת המצב לקדמותו אינה, על-כן, תנאי להפעלת סמכותה של האסיפה הכללית, זו נתונה בכל מקרה".

וראו גם דברי פרופ' מיגל דויטש קניין כרך א 698-699 (1997) ודברי אריה איזנשטיין יסודות והלכות דיני מקרקעין חלק שלישי 229 (2001).

הצבת מיטלטלין בחצר הבית המשותף-

51. מירב אישרה בעדותה כי היא מציבה מיטלטלין באופן קבוע ברכוש המשותף, ראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 35-37. התמונות שהוגשו לתיק תומכות אף הן באמור.

52. בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, "שימוש סביר" הוא כזה שאינו מונע שימוש דומה על ידי אחרים. הנה כי כן, אחסון מיטלטלין ברכוש המשותף אינו יכול להיחשב שימוש סביר שעה שהוא מונע שימוש דומה מאחרים.

53. בנסיבות תיק זה מצאתי כי אחסון המיטלטלין ברכוש המשותף, דוגמת: שולחנות, כדים, תנורים וכיו"ב מונע שימוש דומה מאחרים ואינו מהווה שימוש סביר.

54. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על מירב להציב מיטלטלין מכל סוג שהוא בחצר הבית המשותף. אני מורה למירב לסלק כל מיטלטלין שהציבה ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. חריג לאמור הוא הנחת מיטלטלין דוגמת: שולחנות, כסאות, מוצרי חימר וכיו"ב במשך זמן עשיית השימוש בחצר, וסילוקם או אחסונם בתוך היחידה מיד בתום השימוש. יוטעם, כי לא יוותרו מיטלטלין ברכוש המשותף ללא שבעלי היחידה או אורחיהם נמצאים במקום באותה העת.

שימוש בחניה-

55. "רכוש המשותף" כשמו כן הוא רכוש המשותף לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וחלקו היחסי של כל בעל דירה בהם מתפשט בכל אתר ואתר בו, ואין לשום בעל דירה חלק מסוים בו. הזכות של כל בעל דירה היא זכות יחסית המוגדרת מתמטית ולא פיסית (ראו ע"א 2950/07 יונס מוחמד סולימאן נ' מדינת ישראל – מנהל מקרקעי ישראל (נבו, 26.10.2009).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. אין מחלוקת על כך שחצר הבית מהווה רכוש משותף, כי החניה מושא ההליך היא חלק מהרכוש המשותף, ואין גם מחלוקת על כך שניתן להחנות רק רכב אחד בחצר בעת ובעונה אחת, ראו סעיף 7 לתצהיר שמרית שלא הוכחש ולא הופרך.

57. בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647 (1974) נקבע בעניין דומה כדלהלן:

"מי שמחנה מכוניתו במקום שהוא רכוש משותף איננו רוכש לעצמו כל זכות מיוחדת במקום זה. זכותו אינה אלא זכות הפרט לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, השייך לכל בעלי הדירות ביחד ועומד במידה שווה לרשותו של כל אחד מהם למטרה זו."

58. משמעות הדבר היא כי כל עוד לא הוצמד הרכוש המשותף לדירה מסוימת, אין בידי בעלי אותה דירה זכויות קנייניות בלעדיות בחלק מסוים מהרכוש המשותף (ראו ע"א 11965/05 עזבון המנוח קליין נ' שרון (נבו, 27.8.2009).

59. בסעיף 62 לחוק המקרקעין נקבע כי לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. וזו הוראת הסעיף:

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."

60. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית או לדירות מסוימות, משמע להעניק זכות קניינית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית. דין דומה חל גם כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין, ראו ע"א 2525/92 וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850 (1993); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144 (1987); ויסמן בעלות ושיתוף בעמ' 454-455.

61. היחידה שבבעלות מירב הוגדרה במסמכי רישום הבית המשותף כ"מחסן".

62. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדרה "דירה" כ- **"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר"**.

63. אין חולק על כך שהמחסן שבבעלות מירב נרשם כיחידה עצמאית היא תת חלקה מס' 1. היות שמדובר בחדר או תא שנועד לשמש כיחידה שלמה ונפרדת הרי שיחידה זו עונה על הגדרת "דירה" שבחוק המקרקעין, וככזו, קיימות לתת חלקה מס' 1 מלוא הזכויות והחובות שקיימות לכל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית, לרבות הזכות לחלוק עם יתר בעלי הדירות בבית באפשרות החניה בחניה מושא ההליך המהווה רכוש משותף.

64. מצאתי גם לדחות את הטענה כי קיומו של נוהג של שנים מכוחו רק בעלי הדירות בבית רשאים לחנות ברטציה בחניה המהווה רכוש משותף מונע ממירב לחנות בחניה.

65. עת עסקינן בהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), הרי שניתן לחזור ממנה בכל עת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בת.א (ת"א) 2816-03 קונצ'צקי נ' שפל (נבו 03.04.2006) שם נקבע:

"ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינום שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון: "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינום המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני".

(פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב', 24, 57; וראו גם מ. דויטש קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

לא שוכנענו כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות שניתן ללמוד מהן על רשות בלתי הדירה. על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות. הטעם לכך הוא הגנה על הציפיה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה. (ראה למשל ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184, 197; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321, 325; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127, 133).

66. חרף האמור בסעיף 10 לתצהיר שמרית בדבר הסתמכותה על הנוהג להחנות רכבים בשימוש מחזורי בחניה, לא שוכנעתי כי שמרית או מי מיתר בעלי הדירות בבית הסתמכו על הימנעות מירב מלחנות בחניה או שינו מצבם לרעה באופן שהופך את הרישיון לבלתי הדיר או מונע ממירב לחזור בה ממתן הרישיון.

67. לדידי, העובדה שבעלי מחסן תת חלקה מס' 1 נמנעו מניצול זכותם זו במשך שנים אינה יוצרת נוהג המונע ממירב לדרוש להחנות רכב ברכוש המשותף כמו שאר בעלי הדירות בבית, ויתר בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית לא שינו מצבם לרעה בעקבות נוהג זה, אלא בשה"כ נהנו מספר שנים מוויתורה של מירב על זכות זו.

68. כפי שניתן לראות מנספח 1 לכתב ההגנה שכנגד סידורי החניה ביחס לחניה השתנו משנה לשנה באופן שבעוד שבשנים 2012-2013 חלקו 4 בעלי דירות בזכות לחניה, בשנת 2020 חלקו רק 3 בעלי דירות בזכות לחניה (ג'ני, גליה ולמברסקי), אפשר כי באותה שנה דירה אחת עמדה ריקה או שלבעליה לא היה רכב. נהיר כי חלוקת השימוש בחניה בשנת 2020 בין 3 דירות בלבד ולא 4 כפי שהיה נהוג בשנים קודם לכן, לא יביא לכך שתישלל מבעל הדירה הרביעית זכות החניה בבוא היום. הוא הדין לגבי מירב. העובדה שנמנעה מלהחנות רכב בחניה מספר שנים, יהיו טעמיה אשר יהיו, אין בה כדי לשלול זכותה זו מרגע שהיא מגלה רצונה לעשות כן.

69. גם העובדה שמירב ביקשה רשות מבעלי הדירות להחנות בחניה מעת לעת (כפי שעלה מהעדויות), אינה מעידה על היעדר זכות. אי עמידה על זכות בבית משותף, משום חוסר רצון לחרחר ריב, אין משמעו בהכרח ויתור, וראו התייחסות בית המשפט להימנעות מאכיפת זכות בין שכנים בע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן פ"מ תשמ"ז (1) 283.

70. לאור האמור, כלל בעלי הדירות המעוניינים לעשות שימוש בחניה האמורה, לרבות מירב, זכאים לעשות בה שימוש בדרך של "כל הקודם זוכה", עד למועד בו תכונס האסיפה הכללית של הבית ותחליט על חלוקת השימוש בחניה בדרך של רוטציה שוויונית בין כל בעלי הדירות המעוניינים לעשות שימוש בחנייה.

דמי שימוש ראויים-

71. בתביעה שכנגד עתרה מירב לחייב את שמרית לשלם לה סך של 21,000 ₪ בגין דמי שימוש ראויים בגין תפיסת חזקה ייחודית בחניה ומניעת שימוש דומה ממנה.

72. למשמע העדויות עלה כי מירב לא עמדה על זכות החניה כדי להימנע מסכסוכי שכנים, או מכל טעם אחר, ועל כן לא ברור מה הבסיס לדרישתה לחיוב בדמי שימוש ראויים לתקופה בה לא עמדה על זכותה זו. זאת ועוד, הסכום הנתבע לא נתמך בחוות דעת שמאית או במסמך אחר כלשהו שיוכיח מה ערך הזכות שנשללה ממירב, ולא ניתן לחייב על דרך האומדנה. מדובר על תחשיב של חלק יחסי משווי חניה, ונהיר כי שווי חניה אמור להיגזר ממיקום הבית ומנתונים אחרים שלא הונחו לפניי.

73. לאור האמור התביעה לחיוב בדמי שימוש נדחית.

74. מצאתי גם לדחות את התביעה להשבת סכומי כסף אחרים שנטען כי מירה הוציאה בגין סירובה של שמרית להזיז את רכבה מהחניה, ובעבור חלקה היחסי בהחזר הוצאות שמירב הוציאה לצורך אחזקה תקינה של הרכוש המשותף. תביעה זו נזנחה בהמשך ההליך ולא הוכחה. לא הובאו ראיות לסכומים הנתענים ולא הוכחש מדוע שמרית צריכה לשלם סכומים אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/244/2024, 8/129/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר-

75. אני מורה למירב להרוס את הגדרות המודגמים בתמונות בעמ' 52 ו-74 לתצהיר שמרית, לסלק את פסולת ההריסות מחצר הבית בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין, ואני מורה למירב לסלק בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין את משטח הדק והפרגולה שהתקינה ברכוש המשותף, אלא אם תצליח עד למועד זה לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בדיעבד לשינויים אלו.
76. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על מירב לאחסן מיטלטלין מכל סוג שהוא בחצר הבית המשותף. אני מורה למירב לסלק כל מיטלטלין שהציבה ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
77. החל מיום קבלת פסק הדין כלל בעלי הדירות המעוניינים לעשות שימוש בחניה האמורה, לרבות מירב, זכאים לעשות בה שימוש בדרך של "כל הקודם זוכה", עד למועד בו תכונס האסיפה הכללית של הבית ותחליט על חלוקת השימוש בחניה בדרך של רוטציה שוויונית בין כל בעלי הדירות המעוניינים לעשות שימוש בחנייה.

הוצאות ההליך-

78. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020).
79. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).
80. תקנה 152 לתקנות קובעת כי בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.
81. בתקנה 155 לתקנות נקבע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/129/2024, 8/244/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

82. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל אני מחייבת את מירב לשלם לשמירת הוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪ בלבד. בקביעת גובה ההוצאות לקחתי בחשבון את העובדה שאמנם מרבית התביעה התקבלה אך גם חלק מהתביעה שכנגד התקבלה. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.3.24) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן ביום י"ד בשבט תשפ"ו (01.02.26) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין